

走马楼吴简所见百姓对政府租税的直接逋欠

陶新华

(湖南大学 岳麓书院, 湖南 长沙 410082)

内容提要 走马楼吴简中,百姓对政府租税的直接逋欠,是指百姓没能按时按量地将租税缴纳给政府。一般地说,佃田户的直接逋欠是以户主为逋欠主体,而自耕农的直接逋欠则是以乡为单位的集体。造成租税直接逋欠的原因,既有天灾、战乱等客观原因,也有不愿缴纳租税的主观原因。政府对租税逋欠的政策,一是详细记录百姓逋欠租税的情况,二是实行租税追征,既向逋欠者本人追征,也向其家属追征,但孙权下过“癸卯”诏书,对实在无法偿还逋欠租税的人户实行欠债免除。

关键词 逋欠情况; 逋欠原因; 逋欠政策

DOI:10.13469/j.cnki.zgshjjsyj.2018.04.003

中图分类号] K232/235

文献标识码] A

文章编号] 1000-422x(2018)04-0018-08

秦汉魏晋南北朝时期的史籍中,常见“逋”“逋负”等记载,这些记载,偶有官欠民物的情况,但绝大多数都是民欠官物。百姓对政府租税的逋欠,是民欠官物情况中的一个项目。走马楼吴简中也有不少民欠政府租税的记载。蒋福亚先生曾对《长沙走马楼三国吴简·竹简叁》简二六九六的记载发表评论说“该简说广成乡相俸丘某某在黄龙元年应缴纳旱限米若干斛,却到嘉禾二年才缴纳,拖欠了将近四年。”^①蒋先生注意到了吴简存在逋欠租税的现象,但也仅仅是点到为止,其他研究吴简的学者,或有引用吴简中的逋欠简者,但并未论及吏民对政府租税的逋欠问题。所以,对走马楼吴简中的租税逋欠进行专文探究^②,似有必要。

一、走马楼吴简所见 百姓直接逋欠政府租税的情况

《汉书》卷六《武帝纪》,元朔元年春三月甲子诏“诸逋贷及辞讼在孝景后三年以前,皆毋听治。”颜师古注“逋,亡也。久负官物亡匿不还者,皆谓之逋。”根据颜注,似乎逋欠官物的主体都是“亡匿不还者”,但是,汉代和以后的魏晋南北朝,经常出现的关于民欠官物的“逋”

的记载,有些逋欠主体并没有逃匿,如,前面所说蒋福亚先生曾经引用过的广成乡相俸丘某某补缴四年前的旱限米,作为逋欠主体的某某就不是逃匿者。《后汉书》卷一下《光武帝纪下》:“初,光武为舂陵侯家讼逋租于(严)尤,尤见而奇之。”李贤注“逋,违也。”所谓“违”,意谓没能及时地、足量地缴纳租税,但对于“亡匿”这一点,李贤就没有加以强调。所以,“亡匿”不一定是逋欠官物的必要条件,只要是对于应该缴纳的官物没有及时缴纳,就应该算是逋欠官物。

租税逋欠,是以租税为逋欠内容的官物逋欠,而百姓对政府租税的“直接逋欠”,是指应该对孙吴政权缴纳租税的百姓,没有在规定时间内足额地缴纳租税。但是,走马楼吴简中,以租税为内容的逋欠,大致有三种情况,“直接逋欠”只是其中一种。另两种租税逋欠,一种是指老百姓已缴纳的租税在运输过程中形成损耗^③,另一种是指已入仓的租税被管理人员贪占、挪用^④。为使论题集中,也为减省篇幅考虑,本文仅仅讨论吏民对政府租税的直接逋欠,暂不讨论另两种租税逋欠情况。

逋租钱五十七万五千四百米一百八十

收稿日期 2018-06-05

四斛□□

《竹简(叁)》2054

户兵曹谨列诏稽逋县(?)界钱□□课

……

《竹简(肆)》1399

右承余钱贷口算钱三万五千九百

《竹简(壹)》5355

《竹简(叁)》2054 逋欠的是租钱和米，《竹简(肆)》1399 不能判断逋欠的是什么钱，该简中的“县”字，整理者著有问号，以示存疑，我认为可能是“悬”字，以后魏晋南北朝，尤其北朝常见“租税逋悬”“逋租悬调”的记载。^⑤《竹简(壹)》5355 中的“贷”，我认为不是借贷的意思，而是拖欠的意思，与“逋”字意思相同，此简应是说百姓拖欠口算钱三万五千九百^⑥。所以，这些简都是有关吏民欠官府租税钱财的记载。据现在掌握的材料，孙吴政权吏民的租税钱，主要有普通吏民应缴的算赋、口赋钱^⑦、佃田户应缴纳的田租钱^⑧、在集市有摊位的吏民应缴的地钱^⑨、都乡模乡中乡等乡的吏民按户等应向临湘侯国缴纳的钱^⑩。另外，还有记载不多的酒租钱、市租钱等。

未毕一千二百八十六斛六斗二升八合三勺

《竹简(壹)》3144

未毕二万八千九百七十七斛□斗□升三合

《竹简(壹)》3371

未毕一万三千八百

《竹简(壹)》6368

未毕二万三千八百□

《竹简(壹)》6375

未毕一百七万一千七百米四百八十一斛

《竹简(叁)》6321

诸如此类带有“未毕”字样的简，在吴简中非常多见。《续汉书·百官志》“大司农”条：“郡国四时上月旦钱谷簿，其逋未毕，各具别之。”可见，东汉“未毕”的钱和谷，都是要记录在簿的。

但是，“其逋未毕”，是不是一概表示租税逋欠呢？不一定。因为，已有学者指出，汉朝的

算钱是每月分散而不是一次性征收完毕，甚至一个月中也是分征几次^⑪。这就说明，吏民应缴纳的算钱，可能不是一次性缴清，而是可分数次缴清。所以，汉朝征收租税的钱谷簿上的“其逋未毕”，有可能反映的只是还有多少应缴钱谷，此次没有缴纳，需留待下次或再下次缴纳而已。这种为租税正常征收方式所容许的“逋未毕”，是不宜被当作“逋欠”看待的。

前引颜师古注说“久负官物亡匿不还者，皆谓之逋”，虽然亡匿不是逋欠的必要条件，但“久负”，还是应算做逋欠的要素。多长时间才算“久负”，记载阙如，不能完全确定，只能根据一些资料进行推测。秦汉时期，每年征收租税都是有截止期限的，岳麓秦简《金布律》：“十月户赋，以十二月朔日入之，五月户赋，以六月望日入之，岁输太守。”可见，秦代的户赋，集中收受的时间是十月和五月，十月的不能迟于十二月初，五月的不能晚于六月中。岳麓秦简《田律》：“租禾稼、顷亩，尽一岁不霁(毕)入及诸贷它县官者，书到其县官，盈卅日弗入及有逋不入者，赏其人及官啬夫、吏主者各一甲，丞令、令史各一盾。”这说明，秦朝的田租，如果一个自然年尽了之后还未缴纳完毕，政府就要下文书到相关部门进行追问，再过三十日还未缴清，就要追究欠缴租税者和负责追缴租税者的责任。汉代的情况，也许不完全像秦代那么严苛，但也相差不大^⑫。孙吴政权的租税征收方式，史书没有留下明确的记载，不能确定其是否和秦汉一样。但孙吴政权是在东汉母体中发育出来的，估计孙吴对东汉的租税征收方式有一定的继承，所以，吴简中的“未毕”字样简，同样不宜全部视作是租税逋欠的简。

但是，走马楼吴简中，确实有反映租税逋欠的“未毕”简。“未毕三万……鞭杖乡吏孙义各□”(《竹简(壹)》1366)、“未毕三万……鞭杖乡吏五训各卅五”(《竹简(壹)》1373)。这些简中，乡吏因为“逋未毕”而受到鞭杖责罚，说明这些未毕，与租税分次缴纳的征收方式所造成的“未毕”不同，应是指超出自然年很久而形成了租税逋欠，所以要追究乡吏催缴不力的责任。

走马楼吴简中，还有一些不带“未毕”字样

的简,但也应是关于吏民逋欠政府租税的记载,如:

会县领连年悬空钱卅八万五千八百六千钱谨条列种领与(?)

(《竹简(肆)》1266)

临湘谨列连年悬空钱种领簿

(《竹简(肆)》1306)

集凡领逋空米五万六千六百廿六斛四斗七升三合二勺五撮三圭

(《竹简(肆)》1227)

·右连年逋空杂米三千五百二斛三斗八升□合□侯相郭君丞区让

(《竹简(肆)》1230)

·右连年逋空杂米九千七百七十五斛二升三合二勺五撮二圭此致

(《竹简(肆)》1303)

这些简中,“连年悬空钱”“连年逋空杂米”等,说明这些钱和米的逋欠时间达到“连年”之久^⑬。

吴简中的吏民对政府租税的直接逋欠,其逋欠主体是谁,也是一个值得探究的问题。

吴简中的租税逋欠,有些是以某户为逋欠主体。我们从《嘉禾吏民田家莳》看到,凡是佃种政府田亩的吏民,缴纳租税无一不是以户主为代表的某户,他们逋欠政府的租税,当然也只能以户为主体。《竹简(叁)》2696“入广成乡黄龙元年旱私学限米□斛 嘉禾二年四月廿三日租佃丘□□关邸阁董基付三州仓吏谷汉受中”。简中的“租佃丘□□”,就是户主,其欠黄龙元年(229年)的旱私学限米只有寥寥□斛,不超过10斛,也说明佃田户是以某一户为租税逋欠的主体。

吴简记载的逋欠数目,有些是非常庞大的,如《竹简(壹)》3114的“未毕”米一千二百多斛,《竹简(壹)》3371的“未毕”米二万八千九百多斛,《竹简(叁)》6321的“未毕”钱一百七万一千七百、米四百八十一斛,《竹简(肆)》1548的“未毕”米五万四千一百八十五斛一斗三合。从“未毕”的数额来看,就知道这不是某人某户能达到的数额,而应该是某个集体达到的数额。但《续汉书·百官志》“大司农”条,对“未毕”的主体是谁,并没有交代,还需从其他相关简牘

记载中加以推断。正如前面所说,这些“未毕”简反映,有些乡吏因为“未毕”而被鞭杖责罚,如《竹简(壹)》1366的乡吏孙义、《竹简(壹)》1373的乡吏五训,都是如此。这说明这些“未毕”简所反映的租税逋欠,其直接负责人是乡吏,从而也知道此类简的逋欠主体应该是以乡为单位的集体。

孙吴时期,长沙地区固然有很多的佃田户和屯田户,但拥有国家分得的田地的自耕农,也不在少数。虽然有些自耕农可能也佃种一些田亩,但自耕农与佃田户还是有区别的。《嘉禾吏民田家莳》中,并没有看到租佃政府田亩的人向政府缴纳口赋和算赋的记载,但如前所述,走马楼出土的《竹简》中,见到很多关于口算钱的记录,这些口算钱只能来自于自耕农。我认为,以乡为单位逋欠政府租税的,主要应该是自耕农。“入中乡所贾醵吴贾钱六千 嘉禾二年五月岁伍潘茝付库吏殷连□”(《竹简(叁)》3185)、“入西乡口算钱一千 嘉禾二年三月二日大男鲁滂付库吏殷□”(《竹简(叁)》3169)、“入东乡嘉禾二年财用钱八百 嘉禾二年八月十五日刘里丘男子刘困付库吏殷连□”(《竹简(叁)》3180)、“入临湘中乡五年八亿行钱一千三百准米一□”(《竹简(柒)》1322),可见吴简中有很多以乡为单位缴纳的钱,缴纳这些钱的应该是自耕农。那么,自耕农逋欠钱物以乡为单位就不奇怪了^⑭。

二、形成租税直接逋欠的原因推测

秦汉、魏晋南北朝,以及以后的各朝,都能见到百姓逋欠政府租税的记载。但是,关于形成租税直接逋欠的原因,走马楼吴简交代得极其片面。完全依据吴简,是难以探究这一问题的。必须结合吴简以外的材料,加以一定的推断,才能比较粗略地探究形成租税直接逋欠的原因。

“今者县界连年遭遇水旱吏民并贫困无所收入养”(《竹简(肆)》1364)此简不一定是与租税逋欠有关的简。但我认为,这也许是已经整理出版的吴简中,最能说明租税逋欠原因的一条简。古代中国以农业立国,水旱灾害对农作物收成的影响极大,对于开发比较晚,又以水

稻为主要农作物的长沙地区来说,水旱灾害对农业收成的影响就更加明显。长沙又是一个水旱灾害频仍的地方,所以,连年的水旱造成吏民收入无所,生计无着,更别说按时按量地完纳应该负担的租税了。此简中出现“连年遭遇水旱吏民并贫困无所收入养”的记载,联想到本文前面列举的“连年悬空钱”“连年逋空杂米”等记载,不难推断,二者之间有相当大的关联度。

《后汉书》卷一下《光武帝纪下》:“建武二十二年九月,地震裂。制诏曰‘日者地震,南阳尤甚。……赐郡中居人压死者棺钱,人三千。其口赋逋税而庐宅尤破坏者,勿收责。’这是东汉南阳郡的情况,民众因地震等天灾而贫无所依,因而无法按时按量地完纳租税。

《后汉书》卷五《孝安帝纪》:“永初四年春正月辛卯,诏以三辅比遭寇乱,人庶流冗,除三年逋租、过更、口算、皂橐。”这是东汉三辅地区的情况,造成百姓租税逋欠的原因是战乱。东汉时期,南阳、三辅的情况,虽然与孙吴时期长沙郡或临湘侯国的情况不完全一样,但就形成租税逋欠的原因来说,各个时期、各个地方是不会有根本区别的,所以,估计孙吴长沙地区的租税逋欠,也有水旱灾害和战乱等客观原因。

除了客观原因外,还有一些租税的直接逋欠,是主观原因造成的。

《隶释》卷五《汉成阳令唐扶颂》:“(灵)帝嘉其德,特拜郎中,察能治剧,除豫章鄆阳长……上前逋千有余万,盗贼衰息,境界晏然。”

《隶释》卷七《车骑将军冯緄碑》:“(桓帝时)拜陇西太守,上病辟同产弟征议郎,复治书侍御史、尚书、辽东太守、廷尉、太常、车骑将军,南征五溪蛮夷黄加少、高相法氏赵伯、潘鸿等,斩首万级,没溺以千数,降者十万人,收逋赉布卅万匹。”这两条东汉的材料中,地方长官对于所治理地方的逋欠租税能够成功地进行追缴,说明这些地方不是没有能力缴纳租税,而是因这些地方拒绝服从中央王朝的治理,从而拒绝向王朝缴纳应缴的租税。这种租税逋欠,更多的要归因于所在地方对中央王朝的态度,与主观原因紧密相关,与天灾、战乱等客观原因的关系则是比较疏远的。估计孙吴长沙地区的租税逋欠,也有类似的主观原因存在。

有些租税逋欠的出现,则既有客观上不能缴纳的原因,也有百姓主观上不愿意缴纳的原因。如《长沙东牌楼东汉简牍》中的《中平五年后临湘守令臣肃上言荆南频遇军寇文书》:“临湘守令臣(肃)(?)上言:荆南频遇军寇,租多法赋,民不输入,冀蒙赦令,云当亏除。连年长逋,仓空无米,库无钱布。督课乡吏如旧。故自今虽有赦令,不宜复除。”这是东汉末年长沙地区逋欠租税的记载,“频遇军寇”,是老百姓不能按时按量缴纳租税的客观原因,“冀蒙赦令,云当亏除”,则是老百姓拖欠政府租税的主观原因。正是在主、客观原因交织作用下,临湘出现了“连年长逋,仓空无米”的租税逋欠情况。

三、政府对于直接租税逋欠的政策

孙吴政权对于直接的租税逋欠,采取的政策之一,是记录逋欠的情况。

未毕二万三千八百

(《竹简(壹)》6375)

未毕一万三千八百

(《竹简(壹)》6368)

未毕米五万四千一百八十五斛一斗三
合钱□万□千三百五十

(《竹简(肆)》1548)

带有“未毕”字样的简,如前所述,有两种情况,一种是表示分次征收的方式下,此次未收,需留待下次或下下次征收的租税欠额,另一种则是超出自然年一段时间仍未收取的租税数额。后一种情况即是租税逋欠,而且是反映长沙郡或临湘侯国中的某一乡逋欠租税的数额。

田亩钱布已入未毕

(《竹简(貳)》7873)

千八百谨列人名钱数(?)已入未毕为
簿□□

(《竹简(壹)》6371)

□□□谨列□人姓名收领钱米已入未
毕

(《竹简(叁)》3541)

这些“已入未毕”字样的简,说明孙吴不仅有具列逋欠租税的人名和数额的文簿,而且,有具列已经缴清了租税的人名和数额的文簿。

临湘谨列连年悬空钱种领簿(《竹简

(肆)》1306)

临湘言条列黄龙三年□连年逋杂米种
领斛数右别如

(《竹简(肆)》1271)

·右连年逋空杂米三千五百二斛三斗
八升□合□侯相郭君丞区让

(《竹简(肆)》1230)

这些简说明,郡或侯国的租税钱米逋欠并不是短期行为,而是可能达到数年之久,对于这些逋欠达到“连年”之久的租税数额,也必须有详细的文簿记录。

记录租税逋欠情况的目的,当然是为了追征租税有据可依。所以,孙吴政权对于逋欠租税采取的政策之二,就是进行租税追缴。

府前言绞促市吏□书收责地僦钱有人
言靖叩头叩头死罪死罪案文书辄绞促

(《竹简(壹)》4397)

绞促后吏李珠随月收责有人复言靖诚
惶诚恐叩头死罪敢言□

(《竹简(壹)》4398)

右一人地僦钱五百□过年九(?)月被
病□

(《竹简(貳)》7611)

……地僦钱月五百簿已过年□一月十
被病物故妻汝单身□

(《竹简(貳)》7612)

这些简反映的是追缴吏民拖欠的地僦钱的情况。《竹简(壹)》4397和4398可能是临湘侯府向中央汇报追缴地僦钱的文书,因为这两简中,汇报的人都是“靖”,而靖是临湘侯国的相^⑮。两简中的“绞促市吏□”“绞促后吏李珠”,应是追缴地僦钱的具体官员。如前所说,本文笔者正是根据地僦钱由市吏负责追缴的事实,判定地僦钱主要是租赁市面摊位的生意人缴纳的税收。这两简应是临湘侯国的相靖向中央汇报,说他在督促市吏追缴地僦钱。《竹简(貳)》简7612显示,“某人”逋欠地僦钱,每月五百,但他去年十一月去世^⑯，“妻汝单身□”的意思可能是说“某人”逋欠的地僦钱,应由其妻汝代为补缴。秦汉以来,逋欠政府钱财的人,如果本人亡匿,将由其家属代还,家属无法代还的,政府将想方设法找到逋欠者本人,向其追

缴。里耶秦简【9】1的正面记载:

卅三年四月辛丑朔丙午,司空腾敢言之:阳陵宜居士五(伍)母死有赏余钱八千六十四。母死戍洞庭郡,不智(知)何县署。今为钱校券一,上谒言洞庭尉,令母死署所县责以受阳陵司空。【司空】不名计,问何县官,计年为报,已訾其家,【家】贫弗能入,乃移戍所。报署主责发。敢言之。四月乙酉,阳陵守丞尉敢言之:写上谒报,【报】署金布发,敢言之。/僇手。

这一条里耶秦简,反映的正是政府向欠债者本人和其家属追缴欠债的情况。我认为,吴简《竹简(貳)》7612的情况与里耶秦简的情况是相类似的,只要政府没有明文规定免除某人的逋欠租税,他本人,或者其家属,就会始终成为政府催索欠款的对象,政府也必须不断地向欠债者进行追缴。《竹简(貳)》7619“[?]病屋坏败地上无人居止钱无所收责捐除汝起今”。此简可能是《竹简(貳)》7612的下接简,说明地僦钱逋欠者某的妻汝也是贫困已极,而且已逃匿不知所踪,所以追偿吏请求政府免除汝欠缴的债^⑰。

《竹简(貳)》7611“被病”后的缺文,可能是“死”或“卒”,与简7612的“物故”同义,此简是说某人逋欠地僦钱五百,但他去年九月已去世。此简应是追缴地僦钱的市吏向政府报告,说某人逋欠的五百地僦钱,因其去世已无法追缴。按照惯例,逋欠者本人去世,并不是追缴逋欠租税的终止之时,还要继续向其家属追缴,所以,此简可能也有下接简,下接简应是反映向其家属追缴地僦钱的情况。如果没有下接简,则说明逋欠了五百地僦钱的某某已没有家属。

地僦钱追缴只是孙吴政权对逋欠债物进行追缴的一个缩影,对于其他逋欠租税的追缴,也莫不如此。

未毕三万……鞭杖乡吏孙义各□

(《竹简(壹)》1366)

未毕三万……鞭杖乡吏五训各卅五

(《竹简(壹)》1373)

[?]当尽力绞促县部吏收责……

(《竹简(壹)》4349)

户兵曹谨列诏稽逋县(?)界钱□□课

……

(《竹简(肆)》1399)

这些简都是政府追缴逋欠租税的记载。“鞭杖乡吏”，说明乡吏是自耕农租税征收的基层负责人，上引《长沙东牌楼东汉简牍·荆南频遇军寇文书》中，也说“连年长逋，仓空无米，库无钱布，督课乡吏如旧。”说明孙吴对于自耕农逋欠租税的管理，与东汉时期的情况是相似的。《竹简(壹)》4349中，“县部吏”也负有追缴逋欠租税的责任，就目前掌握的资料来看，这可能有两个原因。一个是乡追缴上来的逋欠租税，汇集到县，由县集中缴纳至郡，从而县吏成为乡吏以上的对逋欠租税负有追缴义务的责任人。另一个原因则是，吏民依户等需向临湘侯国缴纳的钱，直接负责督缴的是县^⑧。《竹简(肆)》1399的“县”字，如前所述，应是“悬”字，而“户兵曹”，应是长沙郡府或临湘侯国府的户兵曹，此简说明长沙郡或临湘侯府的户兵曹，领有追缴逋悬租税的诏书。诏书当然是吴国皇帝颁下的，这说明对逋欠租税的追缴，是多么受重视的一件事情。

“其八十三斛一斗二升负者及家属□□□时染病物故无所”(《竹简(貳)》2697)，说明逋欠者本人及其家属都是逋欠租税的追偿对象，如果逋欠者及其家属没有去世，就一直负有偿还债务的义务。

“致假课乡吏魁帅绞谿负者悬□入□□其卒主死”(《竹简(肆)》1337)，此简可能也有下接简，只是我们无法确定其下接简而已。因为根据前面的分析，“卒主死”后，其家属仍是租税清缴的责任人，下接简就要反映乡吏魁帅向卒主的家属追缴欠债的情况。

□□书督上余逋租税钱米并各列所

(《竹简(叁)》7029)

斛谿课负者簿入钱卅三万八千一百米八十斛钱付县吏

(《竹简(壹)》4355)

□所谿责乞补陈租名起今年四月讫十二月为租二万七千一百

(《竹简(叁)》2563)

这些简反映的是基层政府向长沙郡政府或临湘侯国政府汇报，说成功追缴了一些逋欠租

税。《竹简(叁)》简2563的记录尤其详细，既有追缴上来的租税总额，又有这些租税逋欠的时间区段。

领余逋二年新吏限吴平斛米一百七十三斛七斗六升已入毕

(《竹简(肆)》4611)

领余逋二年税吴平斛米二千三百廿九斛四斗五升已入毕

(《竹简(肆)》4622)

领余逋二年屯田民限吴平斛米八十五斛五斗八升已入毕

(《竹简(肆)》4659)

领余逋二年吏帅客限吴平斛米七百卅三斛七斗七升已入毕

(《竹简(肆)》4672)

领余逋三年佃吏限吴平斛米五十九斛三斗已入毕

(《竹简(肆)》4674)

□□□有入五年余逋租税米三千三百一十三斛二斗八升正月十八日仓曹掾□□白

(《竹简(肆)》1441)

这些简的书写形式，与仓吏收入租税时的记录形式一致，《竹简(肆)》简1441更明确显示是仓吏所写。这些简反映，仓吏对佃田户、屯田户逋欠的租税进行追缴，并取得了一些成效。这说明，佃田户和屯田户的逋欠田租的追缴，是由仓吏负责。

但逋欠租税的征收，也出现了不少督缴而无所入的情况。“□……地上无人居住钱无所收”(《竹简(貳)》7613)、“□斛七斗负者见谿责贫穷未有入”(《竹简(叁)》6337)，都可作为这类例子。

家属可谿责者已列言依癸卯书原除

(《竹简(貳)》51)

□民无有家属可谿责者已列言依癸卯书原除

(《竹简(貳)》139)

物故无所谿责已列言依癸卯书原除

中

(《竹简(貳)》720)

这些简说明有些贫穷人户的逋欠租税无法

追缴,而政府曾经下过“癸卯书”,对这些入户的逋欠租税进行原除。走马楼吴简中,“癸卯书”并不鲜见,癸卯应是指下书的时间,其中能明确确定日期的,有嘉禾二年四月十三日和该年二月十三日两种,下书的主体是县和督军粮都尉^⑨。据陈垣《二十史朔闰表》的《魏蜀吴朔闰异同表》,嘉禾二年二月和四月的朔日都是辛卯,所以,该年的二月十三日和四月十三日都是癸卯日。

但是,我认为,有权以文书形式免除租税逋欠者的欠债的人,不可能是地方政府或地方官,而是国家最高统治者——皇帝。以后历代王朝赦免逋债,也都是皇帝颁布诏令。所以,原除贫穷民户所逋欠的租税的“癸卯书”,应是孙吴皇帝所颁,与嘉禾二年二月或四月由县和督军粮都尉颁下的癸卯书,不是同一文书。皇帝所颁的癸卯书,癸卯也是表示时间。如果癸卯是表示年,则孙权黄武二年(223)是癸卯年。如果癸卯是具体到日,则据陈垣《魏蜀吴朔闰异同表》进行推算,孙权黄龙三年(231)的二月一日、嘉禾二年(233)的二月十三日和四月十三日、嘉禾五年(236)的三月一日、嘉禾七年(238)的五月十三日都是癸卯日。赦免贫穷入户的逋欠租税的癸卯诏书,究竟是下于以上这些时间中的何年或何日,目前难以断定。现在只能肯定,吴国首任皇帝孙权曾经颁布过癸卯诏书,对贫困至极的人户的逋欠租税进行蠲免。

注释与参考文献:

- ①蒋福亚《走马楼吴简经济文书研究》,北京:国家图书馆出版社,2012年,第198页。
- ②本文所说的走马楼吴简,系指迄今已经整理出版的吴简资料,包括《长沙走马楼三国吴简·嘉禾吏民田家荊》、《中国简牍集成》第十五册《湖南省卷“走马楼”上》和第十六册《湖南省卷“走马楼”下》、《长沙走马楼三国吴简·竹简》壹、贰、叁、肆、柒、捌。
- ③此即所谓“折咸米”。折咸米是船师运输过程中发生损耗的米(参王子今《走马楼简“折咸米”释义》,《国际简牍学会会刊》第3号,台北:兰台出版社,2001年;侯旭东《吴简所见“折咸米”补释——兼论仓米的转运与吏的职务行为过失补偿》,《吴简研究》第2辑,武汉:崇文书局,2006年)。折咸米反映的不是官府与承担纳税任务的百姓的关系,而是政府与租税

运输的船师的关系,故可不算作百姓对政府租税的直接逋欠。

- ④……四斛四斗四升料校不见前已列言更詭责负者(《竹简(壹)》3193)、黄龙元年文入税吴平斛米四百九斛九斗五升料校不见前已列言更詭责负者(《竹简(壹)》3387)、黄龙元年文入郡屯田民□吴平斛米一百六斛二斗料校不见前已列言詭责负者(《竹简(壹)》6227)。这些简中的“料校不见”,就是说已入仓的米在政府审计时已找不到了,实际就是被负责仓库管理的人贪占、挪用了,所以,简中记载要“詭责负者”。□库吏许迪散用盐贾米二千五百六十一斛(《竹简(捌)》303)、许迪割盗盐米一百一十二斛六斗八升结正罪法(《竹简(捌)》4307)。这些简使用的是“散用”“割盗”等词,更加明白地显示是仓吏贪占、挪用造成了租税逋欠。这些被贪占、挪用的米,已经不是直接反映应税人与官府的关系,而是租税保管人与官府的关系,也不宜算作百姓对政府租税的直接逋欠。
- ⑤《魏书·辛雄传》:“未几,(庄帝)诏雄以本官兼侍中、关西慰劳大使。将发,请事五条。一言逋悬租调,宜悉不征。”《文馆词林》卷670《北齐武成帝大赦诏》:“凡诸赋税悬在人间,及逋租悬调、负贷官财、主掌自盗,亦皆勿征。”《文馆词林》卷670《北齐后主大赦诏》:“天统三年以前,凡诸赋税悬在人间及逋租悬调,一以原免。”《周书·武帝纪上》:“天和五年六月庚子,降宥罪人,并免逋租悬调等,以皇女生故也。”《周书·武帝纪下》:“建德四年正月壬申,诏曰:(省略)逋租悬调,兵役残功,并宜蠲免。”其实,吴简中也有“悬空钱”,如“临湘谨列连年悬空钱种领簿”(《竹简(肆)》1306等)。
- ⑥走马楼吴简中的“贷”,有时是借贷之意,魏斌《走马楼所出孙吴贷食简初探》一文(《魏晋南北朝隋唐史资料》第23辑,2006年12月),讨论贷食问题,贷就是借贷之意。但,吴简中的借贷,迄今只见借贷米的记载,尚未见到借贷钱的记载,所以《竹简(壹)》5355“贷口算钱”的贷,应是“拖欠”之意。《汉书》卷六《武帝纪》,元朔元年春三月甲子诏“诸逋贷及辞讼在孝景后三年以前,皆毋听治。”逋与贷连用,说明二者意思近似。
- ⑦入南乡顷佃丘谷苏嘉禾二年口算钱一千三百五十嘉禾三年三月□□日□(《竹简(壹)》39)、承二月旦簿余嘉禾二年口算钱四千已(《竹简(壹)》5261)、承三月旦簿余嘉禾二年算钱九千九百一十(《竹简(壹)》5269)、入西乡口算钱一千嘉禾二年三月二日大男鲁潜付库吏殷(《竹简(叁)》3169)、年更口算钱一千二百留所市羊一头直□千羊一头直千六百酒

二千(《竹简(捌)》217)。

⑧详见《长沙走马楼三国吴简·嘉禾吏民田家莧》，此无需赘述。

⑨中国简牍集成编辑委员会编《中国简牍集成》第十六册《湖南省卷“走马楼”下之五：长沙走马楼三国吴简散见资料》第1116-1117页，编著者不同意有些学者认为地馱钱是“临湘城内集市商贾租赁摊位钱”的意见，而根据《竹简(拾壹)》简4357“临湘谨列邑下居民收地馱钱人名为簿”，认为“地馱钱似乎是临湘居民人人有份要缴纳的钱”，并结合《汉书》及居延、敦煌简的记载，说“疑‘馱钱’‘地馱钱’可能是政府向居民摊派的粮食运输费用。”整理者的意见不能说没有理据，但是，我们在后面的论述中，将指出地馱钱的追缴，是由市吏负责的。所以，我认为，地馱钱与在集市上租地摆摊的人有关的可能性更大。

⑩模乡大男胡车故户上品出钱一万二千临湘侯相见(《竹简(貳)》8260)、都乡男子郑□故户上品出钱一万二千侯相□(《竹简(叁)》870正)、模乡大男潘阳新户下品出钱五千五百九十四钱临湘侯相(《竹简(肆)》1371)、中乡大男□□故户下品出钱四千四百侯相(《竹简(柒)》2519正)。简中出现“侯相”“临湘侯相”说明这种按户等缴纳的钱，接收者是临湘侯相。

⑪王爱清《秦汉乡里控制研究》，济南：山东大学出版社，2010年，第65页。

⑫《后汉书》卷五《孝安帝纪》：“永初四年春正月辛卯，诏以三辅比遭寇乱，人庶流冗，除三年逋租、过更、口算、刍藁。”可见，永初四年正月的诏书中，已经将永初三年内没有缴清的租税称为“逋租”。

⑬《长沙东牌楼东汉简牍·中平五年后临湘守令臣肃上言荆南频遇军寇文书》记载“连年长逋，仓空无米，库无钱布”。以后的南朝，租税逋欠达到数年之久的记载很常见，如《宋书·孝武帝纪》：“大明六年四月庚申，原除南兖州大明三年以前逋租。”《南齐书·武帝纪》：“永明七年正月戊申，诏曰‘雍州频岁戎役，

兼水旱为弊，原四年以前逋租。’”“永明六年闰十月乙卯，诏‘北兖、北徐、豫、司、青、冀八州，边接疆场，民多悬罄，原永明以前所逋租调。’”所以，孙吴出现连年逋欠，并不是什么奇怪的现象。

⑭王爱清的研究指出，秦汉时期“征收算钱是里正的分内职责，里中每月的算数并不恒定，征收后由里正统一上缴到乡佐处”。(《秦汉乡里控制研究》，第65页)这能够为自耕农的租税逋欠以乡为单位提供解释。同时，这也说明孙吴对自耕农的管理方式，确实和汉代的相差不大。

⑮《长沙走马楼三国吴简·竹简(壹)》4392正和4396正都记“临湘侯相靖丞祈”。说明靖是临湘侯国的相，祈是临湘侯国的丞。

⑯简中是“□一月”，“□”代替的字，只能是“十”字。故□一月，只能是十一月。

⑰《竹简(貳)》7606“□……所收责乞捐除起□年正月讫十二月卅日钱合一万二。”《竹简(貳)》7610：“……责应捐除钱租名起今□”这两条简已不完整，但揆诸文意，不难判断是有关官员请求对“无所收责”者免除欠债的简。可见，类似《竹简(貳)》7619所反映的情况，并非孤例。

⑱都乡大男郑□新户中品出钱九千侯相□嘉禾六年正月十二日典田……(《竹简(貳)》2911正)，入钱毕民自送牒还县不得持还乡典田吏及帅(《竹简(貳)》简2911背)；都乡大男□□新户下品出钱五千五百九十四侯相……□(《竹简(貳)》2945正)，入钱毕民自送牒还县不得持还乡典田吏及帅□(《竹简(貳)》2945背)。之所以吏民向临湘侯国缴钱后，要将凭证送还县，说明县具有督缴钱的责任。

⑲出嘉禾元年新吏限米四百一十七斛被县嘉禾二年四月十三日癸卯书付大男张忠运(《竹简(叁)》1430)、出嘉禾元年邮卒限米一百八十二斛被县嘉禾二年四月十三日癸卯书付大男张忠运诣(《竹简(叁)》1483)；郭据被督军粮都尉嘉禾二年二月十三日癸卯书给右选曹尚书郎贵(《竹简(捌)》5641)。